

MĚSTSKÉMU SOUDU V PRAZE

Slezská 9, 120 00 Praha 2 | ID DS snkabbm

DŮKAZNÍ DODATEK K ŽALOBĚ

nové listiny z 27.–29. července 2026 a žádost o přednostní projednání

Sp. zn.	15 A 44/2026
Žalobce	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS r8u3nhx
Žalovaný	Ministerstvo vnitra České republiky, ID DS 6bnaawp
Napadený úkon	sdělení MV ze dne 21. 7. 2026, č. j. MV-114818-2/TP-2026
Datum	29. července 2026
Důkazní teze: Žalobce neopakuje žalobu ze dne 23. 7. 2026, nemění zásah ani petit. Předkládá výhradně následné důkazy, že účinky blanketního vyřízení trvají a že kontrolní větev, kterou MV prohlásilo za cizí své působnosti, je jinými orgány vracena do systému Policie ČR.	

I. Rozsah dodatku

- Veškerá skutková a právní tvrzení, přesné vymezení zásahu, petit i chronologie let 2010–2026 zůstávají ve znění žaloby podané dne 23. 7. 2026. Žalobce je zde neopakuje.
- Podle § 87 odst. 1 s. ř. s. jsou nové listiny významné jen k posouzení, zda žalovaným udržovaný stav nadále trvá. Současně zakládají závažné důvody pro přednostní projednání podle § 56 odst. 1 věty za středníkem s. ř. s.

II. Nové skutečnosti rozhodné pro žalobu

1. OSZ Prostějov vrátilo odbornou otázku Kriminalistickému ústavu

3. OSZ v Prostějově dne 28. 7. 2026 pod č. j. ZN 4/2026-6 vrátilo Kriminalistickému ústavu otázku č. 3 podání ze dne 27. 5. 2026. Výslovně určilo, že otázka nesměruje k činnosti státního zastupitelství, ale k metodice měření THC a k internímu přezkumu policie.

„Vycházejí z celkového kontextu žádosti [...] je naopak zcela evidentní, že problematika se týká metodiky způsobu měření množství THC [...] žadatel dává podnět k možnému internímu přezkumu policie.“
OSZ v Prostějově, č. j. ZN 4/2026-6 ze dne 28. 7. 2026

4. Jde o přímý důkaz proti absolutní větě napadeného sdělení, že uváděné skutečnosti se nevztahují k působnosti ministerstva. Žalobce netvrdí pravomoc ministra zasahovat do konkrétní trestní věci. Listina však potvrzuje existenci samostatné interní kontrolní větve Policie ČR, kterou žalovaný v podáních ze dnů 15. a 17. 7. 2026 nerozlišil a blanketně odmítl.

2. OSZ Praha 7 rozhodovalo jen o oddělené části vůči úředním osobám MV

- OSZ pro Prahu 7 dne 28. 7. 2026 pod č. j. ZN 87/2026-47 založilo bez dalšího opatření část podání ze dne 27. 5. 2026 týkající se úředních osob MV. Z listiny není patrné, že by OSZ obdrželo a posoudilo celý soubor podání z 20. 4., 25. 4., 8. 5., 12. 5. a 27. 5. 2026.
- OSZ současně přijalo obecný odborný závěr o používání doporučených metodik UNODC/ENFSI, aniž označilo konkrétní SOP skutečně použité v řízeních žalobce z let 2009–2019. Ve stejný den přitom OSZ Prostějov tutéž otázku prakticky použité metodiky teprve vrátilo KÚ k internímu prověření. Nové listiny proto neprokazují nápravu; dokazují rozdílné posouzení izolovaných částí bez společného spisového základu.

3. ÚOOÚ uzavřel obě informační větve bez posouzení námitek

7. ÚOOÚ ve sděleních ze dne 28. 7. 2026, č. j. UOOU-05058/26-2 a UOOU-05093/26-2, odmítl otevřít přezkumné řízení proti rozhodnutím MV ze dnů 15. a 16. 7. 2026. V obou případech výslovně uvedl, že se námitkami podrobně nezabýval, protože přezkum rozhodnutí o stížnosti podle § 16a InfZ považoval za nepřipustný.

„Úřad [se] podrobně nezabýval Vašimi námitkami, jelikož zahájení přezkumného řízení není v daném případě přípustné.“

ÚOOÚ, č. j. UOOU-05058/26-2 a UOOU-05093/26-2

8. Žalobce tím nenapadá postup ÚOOÚ. Listiny dokazují pouze to, že vedlejší informační prostředek nemohl odstranit účinky napadeného blanketního vyřízení MV. Obě sdělení byla navíc MV zaslána na vědomí, aniž žalovaný dosud individuálně určil procesní osud kontrolních částí obou stížností.

4. Dvojitý úřední vrácení dokládá pokračování téhož vzorce

9. MSZ v Brně listinou datovanou 21. 7. 2026, č. j. 3 ZN 140/2026-3, vrátilo MSZ v Praze postoupenou část včetně tří následných doplnění. Dne 28. 7. 2026 OSZ Prostějov obdobně vrátilo KÚ odbornou otázku, kterou mu KÚ postoupil dne 25. 6. 2026. Žalobce proto dne 29. 7. 2026 musel KÚ znovu vyzvat k pokračování ve spise KU-4139/ČJ-2026-2305KM.

10. Tyto dvě návratové smyčky nejsou samostatnými žalovanými zásahy. Jsou následnými důkazy mechanismu přesně popsaného v žalobě: orgány rozdělí jednotný obsah, každá část získá jinou evidenci a odpovědnost se vrací k výchozímu orgánu, aniž je podavateli sděleno, kdo převezme úplné věcné posouzení.

Důkazní teze: Po podání žaloby nenastala náprava napadeného stavu. Žalovaný stále nevysvětlil, které části stížností ze dnů 15. a 17. 7. 2026 prošetřil ve vlastní působnosti, které vede jinak, které postoupil a které konkrétně považuje za cizí své působnosti.

III. Více než patnáctiletý ping-pong – bez opakování žaloby

11. Historický vzorec let 2010–2026 je již popsán a doložen v žalobě, zejména v jejích částech k vědomosti žalovaného, rozporným úředním odpovědím a procesnímu pavouku souvisejících řízení. Žalobce jej zde nepřepisuje.

12. Nové listiny mají jediný historický význam: potvrzují, že popsáný vzorec pokračuje i po podání žaloby. V rozmezí dvou dnů byly doloženy dva návraty věci k orgánu, který ji dříve odeslal, a dvě další větve byly uzavřeny bez věcného posouzení námitek. Výraz „ping-pong“ je proto popisem doloženého procesního pohybu, nikoli hodnotícím sloganem.

IV. Naléhavost a žádost o přednostní projednání

13. Závažné důvody podle § 56 odst. 1 s. ř. s. tvoří jejich souběh:

- probíhá pěstební rok 2026 a biologický cyklus rostlin nečeká na dokončení dalších kol předávání;
- žalobce je podmíněně propuštěnou osobou a opakování policejního zásahu může mít bezprostřední trestněprávní následky;
- preventivní podání ze dne 12. 7. 2026 nabídlo evidenci, označení rostlin, fotodokumentaci, místní šetření, dobrovolné vydání věcí a jiné mírnější prostředky, avšak dosud nemá doložené věcné vyřízení;
- OSZ v Prostějově již dne 7. 7. 2026, č. j. 1 ZT 11/2010-752, oznámilo, že na další návrhy či podněty nebude reagovat; přezkum KSZ v Brně sp. zn. 1 KZT 475/2026 zůstává otevřen;
- po třech měsících od rozhodujících podání z dubna 2026 stále není určen jediný odpovědný orgán ani úplný spisový základ.

14. Nejde jen o subjektivní zájem na rychlosti. Pozdější rozsudek vydaný až po skončení pěstebního období by nemusel být schopen odvrátit zásah a újmu, jimž má primární zákazový a restituční petit předcházet.

V. Procesní návrhy

Žalobce navrhuje, aby soud:

1. založil tento dodatek a přílohy do spisu 15 A 44/2026 a provedl jimi důkaz;
2. přihlédl k nim výhradně jako k následným důkazům trvání účinků již vymezeného zásahu a naléhavosti ochrany;
3. vyžádal od žalovaného úplný správní spis ke sdělení č. j. MV-114818-2/TP-2026 a konkrétní evidenční a procesní osud každé části podání ze dnů 15. a 17. 7. 2026;
4. projednal a rozhodl věc přednostně podle § 56 odst. 1 věty za středníkem s. ř. s.;
5. jinak rozhodl o petitech v nezměněném znění žaloby ze dne 23. 7. 2026.

VI. Přílohy

- OSZ v Prostějově, č. j. ZN 4/2026-6 ze dne 28. 7. 2026;
- OSZ pro Prahu 7, č. j. ZN 87/2026-47 ze dne 28. 7. 2026;
- ÚOOÚ, č. j. UOOU-05058/26-2 ze dne 28. 7. 2026;
- ÚOOÚ, č. j. UOOU-05093/26-2 ze dne 28. 7. 2026;
- MSZ v Brně, č. j. 3 ZN 140/2026-3, datováno 21. 7. 2026;
- výzva KÚ k pokračování ze dne 29. 7. 2026, KU-4139/ČJ-2026-2305KM;
- preventivní podání OS v Prostějově a Policii ČR ze dne 12. 7. 2026;
- OSZ v Prostějově, č. j. 1 ZT 11/2010-752 ze dne 7. 7. 2026;
- doplnění přezkumu KSZ v Brně ze dne 26. 7. 2026, sp. zn. 1 KZT 475/2026.

V Ospělově dne 29. července 2026

Mgr. Dušan Dvořák
žalobce